الشرعية الدولية والتحصين الخارجي للدولة

من مسؤولية الكلمة إلى الدبلوماسية الوقائية وجودة القرار

مقال تحليلي مستقل مستوحى من موضوع المحاضرة الثامنة في الدبلوم الاستراتيجي في حقوق الإنسان والدبلوماسية — من النظرية إلى التطبيق

د. ياسر قطب | مؤسس ورئيس منصة الرصد الاستراتيجي YK7

«لا تخدم وطنك بترديد الشائعات، ولا تحميه بإنكار الحقائق. خدمته أن تتحقق قبل أن تنشر، وأن تنصح قبل أن تجامل، وأن تسعى إلى الإصلاح قبل أن تتفاقم الأزمات».

تنويه تحريري: العبارة السابقة صياغة من إعداد المؤلف مرتبطة بموضوع المحاضرة، وليست تفريغًا حرفيًا من تسجيلها. ويُستخدم مصطلح «التحصين الخارجي» في المقال بوصفه مفهومًا إجرائيًا للتحليل، لا مصطلحًا قانونيًا دوليًا مستقرًا.

مقدمة: لماذا لا تكفي قوة الخطاب؟

في عالم تتداخل فيه المصالح السياسية، والالتزامات القانونية، والضغوط الدبلوماسية، لم تعد قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الخارجية مرهونة بقوة بياناتها الرسمية وحدها. فقد تكتسب قضية محلية صفة دولية بفعل التزامات تعاهدية، أو اهتمام إعلامي عابر للحدود، أو توظيف سياسي انتقائي لواقعة قائمة.

وقد تنشأ الأزمة أيضًا من قصور داخلي حقيقي يستوجب المعالجة، وليس من حملة إعلامية مفترضة فحسب.

المسألة التي يناقشها هذا المقال ليست كيف تُغلق الدولة أبواب المساءلة الدولية، بل كيف تعالج المظالم والأخطاء، وتحفظ حق المواطن في الإنصاف، وتؤسس خطابًا يستند إلى الوقائع والمعلومات المدققة؛ بما يحد من قابلية الأزمات للاستغلال ويعزز صدقية موقفها في الداخل والخارج.

والسؤال المركزي هو: كيف يمكن للدولة أن تمنع تحول مشكلاتها الداخلية إلى أدوات ضغط غير مشروع، دون أن تجعل السيادة ذريعة لتعطيل الحقوق أو تقييد النقد المسؤول؟

أولًا: ضبط المفاهيم قبل إصدار الأحكام

السيادة مفهوم قانوني وسياسي يعبّر عن استقلال الدولة وسلطاتها ضمن النظام الدولي، لكنها لا تعني التحرر من الالتزامات التي تقبلها الدولة بموجب المعاهدات والقانون الدولي. أما «الشرعية الدولية» فيستحسن عدم استعمالها كصفة واحدة مطلقة؛ إذ يتعين التمييز بين مشروعية الإجراء وفق القانون، وقبول الفاعلين السياسيين به، وفاعلية تطبيق الالتزامات على الأرض.

وأستخدم هنا «التحصين الخارجي للدولة» بوصفه تعبيرًا إجرائيًا في إطار YK7، يقصد به تكامل الوقاية المؤسسية، والمعلومة الموثقة، والقدرة القانونية والدبلوماسية، والاستجابة العادلة للمظالم. وليس المقصود أن كل متابعة من هيئة دولية تدخل عدائي، أو أن كل مساءلة رسمية اعتداء على السيادة.

وتتطلب الدقة كذلك التمييز بين الخبر الذي يُختبر بوسائل التحقق، والادعاء الذي يحتاج إلى أدلة، والتحليل الذي يقوم على افتراضات معلنة، والموقف الذي يعبر عن تقييم أو اختيار. الخلط بينها يحول النقاش العام إلى مجال للأحكام الانفعالية.

ثانيًا: خدمة الدولة والأمة ورئيس الدولة

خدمة الدولة لا تُختزل في الدفاع عن كل قرار أو أداء مؤسسي؛ بل تشمل دعم قدرة مؤسساتها على تنفيذ القانون، وتقديم الخدمات، وحماية الحقوق، وفتح طرق واضحة للتظلم والمراجعة والتصحيح. وخدمة الأمة أوسع من الانفعال بالشعارات؛ فهي استثمار العلم والخبرة لبناء تعاون يعالج القضايا المشتركة ويحترم اختلاف المجتمعات والدول.

أما خدمة رئيس الدولة، من حيث مسؤوليته العامة، فلا تتحقق بالمجاملة التي تحجب الحقائق أو تزيّن المعطيات. المشورة الأمينة، والتمييز بين ما ثبت وما يُرجح، وعرض البدائل وتكاليفها ومخاطرها، تشكل ممارسات أقرب إلى دعم القرار المسؤول من تقديم صورة مطمئنة لا تسندها الوقائع.

ليس كل من يمدح يخدم، وليس كل من ينصح يعارض. وقد يكون كشف الخلل قبل تفاقمه من صور المسؤولية الوطنية؛ شرط ألا يتحول النقد إلى اتهام بلا دليل، وألا تتحول الحماية المؤسسية إلى تبرير للمخالفة.

ثالثًا: مسؤولية النشر وخطر القفز من الواقعة إلى التعميم

قد تؤدي إعادة نشر حادثة فردية تحت عنوان شامل إلى صناعة انطباع بأن المجتمع كله يعيش الظاهرة ذاتها. إن التعميم لا يستند إلى عدد المشاركات والتعليقات،

وإنما إلى تعريف دقيق للظاهرة، ومصدر بيانات مناسب، ومقارنة زمنية صالحة، وفهم لعوامل التحيز المحتملة في البيانات.

ويكون الأمر أكثر حساسية عند تناول وفيات الانتحار؛ فهذه الوقائع تحتاج إلى احترام خصوصية الأشخاص وأسرهم، وتجنب سرد التفاصيل المؤذية، والابتعاد عن العناوين المثيرة أو اختزال الأسباب في العامل الاقتصادي أو النفسي أو السياسي وحده. تؤكد منظمة الصحة العالمية في إرشاداتها الإعلامية المحدثة عام 2023 أن طبيعة التغطية قد تؤثر في الوقاية، وأن تناول الانتحار يستلزم الدقة والتعاطف وعدم التبسيط السببي [1].

وهذا لا يعني إنكار أثر الفقر أو البطالة أو الضغوط الاجتماعية؛ فقد تكون ضمن عوامل الخطر التي تستحق الدراسة. لكن نسبة حالة بعينها إلى سياسة عامة محددة تستلزم أدلة أكثر من مجرد التزامن، وكذلك إثبات اتجاه وطني يستلزم بيانات ممثلة ومقارنة وليست حادثة متداولة.

رابعًا: أمثلة موثقة على إعادة تدوير المحتوى خارج سياقه

في 25 سبتمبر 2023 نشرت منصة «مسبار» تحقيقًا بشأن فيديو ادُّعي أنه يصور مظاهرات حديثة بمدينة الإسكندرية تطالب برحيل الرئيس المصري؛ وخلص التحقق إلى أن الفيديو مركّب من مقطعين يعودان إلى احتجاجات عام 2019 [2]. الدرس هنا ليس نفي وجود احتجاجات سابقة، بل رفض تقديم مادة قديمة على أنها واقعة جديدة.

وفي 11 نوفمبر 2022 وثقت «مسبار» تداول مقطع لتمزيق صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه حدثًا حديثًا في القاهرة، بينما ترجع اللقطات إلى احتجاجات في المنصورة خلال سبتمبر 2019 [3]. مرة أخرى، لا يُحسم أي نقاش سياسي بصحة أو خطأ موقف المتظاهرين؛ بل يظهر الإشكال في انقطاع المقطع عن زمنه ومكانه الأصليين.

ويستلزم التعامل المهني مع هذه الأمثلة الرجوع إلى المصدر الأصلي، وتحديد أول تاريخ معروف للنشر، ومقارنة المشاهد بالسياق الزمني والجغرافي، وعدم تعميم نتائج تحقق واحد على كل المحتوى المنشور بشأن القضية نفسها.

خامسًا: النقد السياسي وحقوق الإنسان — أين يقع الحد الفاصل؟

من حق المواطن والباحث والإعلامي مناقشة سياسات الرئيس والحكومة، وتقييم آثارها وانتقادها بصورة سلمية ومسؤولة. ولا يكفي مجرد حدة العبارة لوصفها بأنها كاذبة؛ فالمعيار هو مدى صحة الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص والمؤسسات، وكيفية الفصل بين الوقائع والآراء والاتهامات القانونية.

ومنذ عام 2013 شهدت مصر خلافات سياسية وحقوقية حول توصيف الأحداث وأداء المؤسسات وأوضاع الاحتجاز والحريات. لا يصح اختزال هذه الملفات في رواية واحدة؛ فالتقارير والردود الرسمية وشهادات الأطراف المعنية تحتاج إلى قراءة وفحص على أساس الوثائق والاختصاص والوقائع القابلة للتحقق. ويُظهر الاستعراض الدوري الشامل لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان عام 2025 وجود آلية دولية مؤسسية للنظر في سجلات حقوق الإنسان وتوصيات الدول

ومواقف الدولة المعنية [4]. ومشاركة الدولة في هذا المسار تختلف قانونيًا عن تدخل خارجي غير مشروع؛ فلا يجوز الخلط بينهما تحت عنوان واحد هو «التدويل».

سادسًا: كيف تتعامل المؤسسات مع الشكوى والضغوط الخارجية؟

الإصلاح الداخلي جزء أصيل من الحماية المؤسسية. فكلما كانت إجراءات الشكوى معلنة، والتحقيقات منصفة، والقرارات مسببة، والمعلومات قابلة للفحص، ضعفت المساحة التي تتحرك فيها الروايات غير الموثقة. أما الصمت غير المبرر أو الاكتفاء بنفي عام، فقد يزيدان الارتياب حتى في الحالات التي تكون فيها اتهامات محددة غير صحيحة.

وتتطلب الدبلوماسية الوقائية توزيع الأدوار: جهة توثق الواقعة وبياناتها، وجهة تختبر الأساس القانوني، وجهة تشرح للجمهور ما ثبت دون تهويل، وجهة تقيّم أثر الاستجابة على أصحاب الحقوق. ينبغي أن تُدار هذه المسارات بالتعاون المؤسسي، لا بالتنافس بين بيانات منفصلة تتعارض مع بعضها.

ومن المهم عدم تقديم اللجوء المشروع إلى هيئات حقوق الإنسان الوطنية أو الآليات الدولية المختصة بوصفه خيانة أو تهديدًا تلقائيًا؛ إذ قد يكون مسارًا قانونيًا متاحًا للأفراد، ويجب حماية من يستخدمه بصورة مشروعة. التوظيف الاستغلالي أو التضليل فعل مختلف يتحدد بأدلته، لا بهوية الجهة وحدها.

سابعًا: إطار إجرائي مقترح للتثبت والاستجابة ضمن YK7

تقترح هذه الورقة تسلسلًا إجرائيًا قابلًا للاختبار والتعديل، لا مقياسًا علميًا مُقننًا: (1) توصيف الواقعة، (2) فصل المشاهَد عن المفسَّر، (3) تقييم المصدر، (4) اختبار التعميم والسببية، (5) تحديد الحقوق والالتزامات، (6) بناء بدائل الاستجابة، (7) قياس أثر التصحيح.

في المرحلة الأولى تُحدد صيغة الادعاء، والمكان والزمان والأطراف. وفي الثانية يُفصل ما يمكن ملاحظته عن الاستنتاج أو الاتهام. وفي الثالثة يُراجع مصدر الخبر ودرجة استقلال الأدلة. ثم يُسأل عمّا إذا كانت حالة فردية تكفي لبناء حكم عام، وما إذا كانت السببية مفترضة أو مثبتة. وبعد ذلك تُحدد حقوق المتضررين والتزامات المؤسسات قبل اختيار أسلوب الرد أو الإصلاح.

أما قياس الأثر فلا يقتصر على عدد مرات نشر البيان، بل يشمل انخفاض الأخطاء المتكررة، وسرعة معالجة الشكاوى، ووضوح الإجراءات للجمهور، وقابلية المعلومات للتدقيق. وهذه مؤشرات مقترحة تحتاج إلى اختبار في حالات واقعية قبل الادعاء بفعاليتها.

ثامنًا: برنامج عمل مقترح للمؤسسات والإعلام والمجتمع

على مستوى المؤسسات الحكومية: يُستحسن إنشاء آلية موحدة للرد الموثق على القضايا ذات الأثر العام، تربط الوحدات القانونية والتواصلية والرقابية، وتعلن ما يمكن نشره دون المساس بخصوصية الأشخاص أو سير التحقيق. وعلى مستوى

الجامعات: يمكن تطوير ورش مشتركة في تحليل الادعاءات، والسببية، والقانون الدولي، وأخلاقيات الإعلام.

وعلى مستوى وسائل الإعلام: يُقترح اعتماد مراجعة تحريرية ثانية للقصص ذات الأثر المجتمعي المرتفع، خصوصًا ما يتصل بالأمن والاحتجاز والصحة النفسية والانتحار. وعلى مستوى المجتمع المدني: ينبغي دعم التوثيق المسؤول، وتوضيح طرق الانتصاف، وتشجيع الحوار القائم على الوقائع دون تحريض أو تشهير.

ولا يُقاس نجاح هذه الترتيبات باختفاء النقد، بل بتحسن جودة النقد والرد المؤسسي، وقلة الادعاءات غير المثبتة، وارتفاع قدرة الناس على التمييز بين الواقعة والتفسير والاحتمال.

خاتمة: الوطن لا يحتاج إلى إنكار ولا إلى تهويل

تتسع قدرة الدولة على حماية مصالحها حين تتوافر العدالة والشفافية والمعلومة الدقيقة، لا حين يُطلب من المجتمع السكوت عن مشكلاته. وفي المقابل، فإن تداول أخبار ملفقة أو مجتزأة، وتضخيم الحالات الفردية دون بيانات، يمكن أن يضر بالثقة العامة ويعقّد الاستجابة المنصفة للأزمات.

وعليه، فإن المسؤولية المشتركة تحتم على المواطن ألا يردد الشائعة، وعلى الإعلام ألا يختزل الظاهرة، وعلى المؤسسة ألا تنكر ما ثبت، وعلى الباحث ألا يخلط التحليل بالموقف. هذه ليست دعوة إلى تعطيل الاختلاف، بل إلى ضبط أدواته واحترام الإنسان والوقائع معًا.

فخدمة الوطن تبدأ من مسؤولية المعرفة، وحمايته تبدأ من القدرة على الإصلاح.

ملحق تطبيقي: من خبر متداول إلى مذكرة مؤسسية موثقة

عند ورود خبر ذي أثر عام، تُعد ورقة موجزة تتضمن: النص الأصلي للادعاء، ووسيلة النشر وتاريخها، والمكان والزمان المنسوبين إلى الواقعة، والأدلة الأولية والروابط الأصلية، وحالة التحقق الحالية، وما لا يزال مجهولًا. وينبغي عدم محو الشكوك من المذكرة؛ بل تدرج بصورة صريحة حتى لا يتحول نقص البيانات إلى يقين مصطنع.

بعد ذلك تُسجّل الأطراف ذات الصلة والحقوق المحتمل تأثرها، والجهات المختصة بالتثبت أو الانتصاف، والبدائل المتاحة للاستجابة: تصحيح الخبر، أو طلب وثائق إضافية، أو فتح تحقيق، أو تقديم مساعدة مباشرة للمتضررين. وتُحدد لكل خطوة جهة مسؤولة وموعد مراجعة، دون افتراض ذنب جهة أو براءة أخرى مسبقًا.

وتُراجع المذكرة بعد الاستجابة وفق ثلاثة أسئلة: هل تغير مستوى اليقين بالوقائع؟ وهل وصلت المعالجة إلى أصحاب الحقوق؟ وهل ساهمت طريقة التواصل في توضيح الحقيقة أم في تكوين التباس جديد؟ هذه الأسئلة تحوّل الوعي من نصيحة أخلاقية عامة إلى ممارسة يمكن مراجعتها وتطويرها بالمؤسسات.

المراجع والمصادر المختارة

[1] منظمة الصحة العالمية (2023)، دليل التغطية الإعلامية المسؤولة للانتحار. اطلع على المصدر الأصلي

[2] مسبار (25 سبتمبر 2023)، «فيديو مظاهرات الإسكندرية المطالبة برحيل السيسي قديم».

اطلع على المصدر الأصلي

[3] مسبار (11 نوفمبر 2022)، «فيديو تمزيق صورة السيسي خلال مظاهرات في مصر قديم».

اطلع على المصدر الأصلي

[4] الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان (2025)، مصر، A/HRC/59/16.

اطلع على المصدر الأصلي

[5] تسجيل المحاضرة الثامنة في الدبلوم الاستراتيجي في حقوق الإنسان والدبلوماسية، د. ياسر قطب.

اطلع على المصدر الأصلي

المادة تحليلية مستقلة وليست دراسة تجريبية مُحكّمة؛ والأطر الاصطلاحية الخاصة بـ YK7 هي مقترحات إجرائية يظل اختبارها وحدود تطبيقها موضوعًا للبحث والتقويم.